



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב לסקוב 2 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 10 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. ולדפוגל משה מרדכי
2. שוויג משה
3. שלו ברוך
שלושתם ע"י ב"כ עוה"ד אורי ארביב
מרחוב ברנר 5 תל אביב
5. פיצה פיאנו בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אסף קוסטיקה
מרחוב שאול המלך 4 תל אביב

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב לסקוב 2 תל אביב הבנוי על חלקה 33 בגוש 7099 (להלן: "הבית").

הבית טרם נרשם כבית משותף ולטובת בעלי הדירות רשומות חכירות על בעלות חברת נוח מ.צ.ר. בע"מ המצויה בבעלות משותפת של בעלי הדירות (להלן: "החברה").

התובעת הינה נציגות הבית. הנתבעים 1-3 הינם בעלים של יחידות בבית אשר אוחדו לנכס אחד הנמצא בשימוש של הנתבעת 5 לשם הפעלת פיצרייה (להלן: "הפיצרייה").

התובעת טוענת כי הנתבעים הסיגו גבול ברכוש המשותף ע"י התקנת ארובה גבוהה על חזית הבית לשימוש הפיצרייה ללא קבלת הסכמה ותוך פגיעה מהותית בזכויות בעלי הדירות, כי קיימת נזילה ברכוש המשותף שמקורה בפיצרייה וכי לנתבעים 1-3 חובות מיסי נציגות בגין הוצאות שונות שהוצאו להחזקת הרכוש המשותף. לפיכך עתרה התובעת למתן צו להסרת הארובה, תיקון ליקויי הרטיבות ותשלום מיסי הנציגות.

הנתבעת 5 טוענת כי מדובר בתביעת סרק שמטרתה להביא לסגירת העסק הפועל בפיצרייה, התביעה הוגשה בשיהוי שעה שכוונת התקנתה היתה ידועה לתובעת משך תקופה ארוכה, במקום גם היתה קיימת ארובה כחלק אינטגרלי מהבית משך כ- 15 שנים, התקנת הארובה נעשתה על פי היתר בניה כדין לאחר שמהנדס העיר נוכח כי במקום הותקנה ארובה בעבר, קיימת ארובה נוספת בבית שלא מועלית לגביה כל טענה, הארובה נבלעת בין המרפסות ואיננה מכערת או יוצרת מפגע וממילא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, ודאי לאור מיקום הבית. אין כל נזילה מהפיצרייה ואין דבר שנדרש לתיקון בה.

בכל הקשור לסעדים שעניינם בארובה ותיקון נזקי הרטיבות חזרו הנתבעים 1-3 בכתב הגנתם על טענות הנתבעת 5.

בכל הקשור לחוב מיסי הנציגות נטען כי אין כל ראייה לחוב, דרך החישוב שגויה וסכום החוב נקבע בדרך שרירותית, מדובר בחנויות ולא בדירות מגורים, שיפוץ המעלית בוצע ללא קבלת החלטה כדין ובניגוד להוראות הדין, אין שימוש לחנויות במעלית ואף לא מפתח כניסה לבית, הנתבעים לא קיבלו כל שירות מהתובעת והיא אף חסמה את גישתם לשירותים בבעלותם.

דיון

למען נוחות הדיון נתייחס בפסק דין זה לשלושת רכיבי התביעה בנפרד.

הארובה

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מתיבה (ראה: פרוף' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 490-488).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

אין מחלוקת כי לא נתקבלה בידי הנתבעים הסכמת האסיפה הכללית להתקנת הארובה או למצער הסכמת בעלי הדירות בבית. כך מעידה הגב' נדב – "אנחנו לא רוצים לכער את הבניין עם הארובה זה רכוש משותף צריך הסכמה. ש.ת. נספח ג' לתצהיר, פיליפ אמר לי איפה הארובה תהיה. הם הסבירו לי איפה ישימו את הארובה. ש.ת. אי אפשר לשים את הארובה מאחורה. הוא שאל אותי כשהוא התחיל לשפץ האם אפשר לשים את הארובה ואמרתי לו שלא כי הדיירים לא מסכימים" (עמוד 7 שורות 13-16). כך עולה מעדות מר אטיאס – "אני לא זוכר שפנינו לוועד הבית או לדיירים. דיברנו עם כמה שהיה יואל גבע אני לא זוכר על מה זה היה. הגישה שלנו תמיד הייתה שכולם יהיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מבסוטים, לא בכוח על אנשים" (עמוד 17 שורות 21-22). כך גם עולה מעדות מר ביאזיס (עמוד 10 שורות 22-23).

עלינו לבחון, אם כן, האם התקנת הארובה הינה בגדר שימוש סביר על פי המבחנים האמורים.

בהקשר דנן ראוי לאזכר את תיאור הבית כפי שעלה מן הביקור במקום, בפרט בכל הקשור למיקומה והשפעתה של הארובה על גג הבית: "עליה לגג. תאורה פתוחה. חדר מדרגות נקי. אופניים קשורים. על הגג חבל כביסה, דודי שמש, הארובה עוברת בגובה 1.5 מטר עד לחדר המדרגות ושם מתחבר לקיר ועולה גובה 2 מטר מעל חדר המכונות. בלוני גז על הגג. ארובה בתוך הגג ברוחב גדול עם כובע ליד יציאות של ביוב. מנועי מזגנים. למעשה המעבר לגג חסום ומצד שני צריך לעבור בין דודי השמש. מספר דודי שמש פזורים. חדר כביסה לא בשימוש. חבלי כביסה ליד. גג משותף עם הבית ליד. מעקה מפריד בין הגגות. חלק מהגג פנוי. צינורות על הרצפה. איטום גג תקין. תחזוקת גג תקינה" (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 25-30).

אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי הארובה שהותקנה על הגג איננה יכולה להיות בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף - היא חוסמת גישה לחלק מהגג ובכך מונעת שימוש, דה פאקטו, מבעלי הדירות בגג (שימוש המבוצע לתליית כביסה, דודי שמש וכיוצ"ב), יש בה גם כדי להשפיע על תחזוקתו של הגג (שכיום מתוחזק בצורה תקינה), לרבות, איטומו ותיקונו.

למעשה, גם מר אטיאס, מנהל הנתבעת 5, מודה באמור - "אני חושב שעל הגג צריך היה לעשות את הארובה יותר טוב על הרצפה. אין לי בעיה לעשות את זה מחר. ש.ת. זה נכון שכרגע זה מונע מעבר על הגג" (עמוד 18 שורות 26-28).

מעדויות מר ביאזיס ומר משי עולה כי התקנת הארובה, כפי שהותקנה, לרבות בחלק שבגג הבית, הינה על פי דרישת הרשויות המתאימות בעיריית תל אביב - איכות סביבה ומחלקת התכנון (א' עמוד 10 שורות 11-8 ועמוד 15 שורות 1-6). משכך, אין מנוס מלהתייחס לארובה כמכלול ולא ניתן להפריד בין חלקי הארובה השונים (על קיר הבית ובגג).

בנסיבות אלו אין מנוס מלהורות על הסרת הארובה כפי שהותקנה.

וידוגש, העובדה כי בידי הנתבעים היתר להתקנת הארובה אין בה להעלות או להוריד לצורך ההכרעה הקניינית הנדרשת כאן. אין באישור העירייה, בכל היבט שהוא, להעניק זכות קניינית כלשהי למשיבים להתקנת הארובה (ר' ע"א (ת"א) 2527-08 ענבר נורית פולק נ' עו"ד מני בן מאור ואח' (פורסם בנבו) וכן עש"א 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית רחוב ארלוזורוב 188 ת"א (פורסם בנבו)).

בפרט אמורים הדברים כאשר רשויות התכנון אינן שוקלות כלל את טענותיהם הקנייניות של בעלי הזכויות - "היועץ המשפטי לעיריית תל אביב קבע שבקשה להיתר בנייה לארובה בבית אוכל שמצוי בשטח פעילות מסחרית תואם תב"ע אינה זקוקה להסכמה מוקדמת של הדיירים או בעלי זכויות בבניין אלא יש להתייחס אליה כפרסום ומחליטים אם לקבל או לדחות. זה מבחינה תכנונית. ש.ת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין קריטריון של הסכמה מוקדמת של דיירי הבית" (עמוד 14 שורות 11-14). ויוזכר, אין מחלוקת כי הארובה מותקנת על גבי רכוש משותף בבית שעה שקירות הבית והגג אינם צמודים לאיזה מן הדירות בבית (ר' סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין")).

זאת ועוד. התקנת הארובה באה כדרישה של הרשות המקומית לשם קבלת רישיון עסק, מעבר לאשר נדרש באופן רגיל, וכאשר נלקחים בחשבון שיקולים שונים - תכנוניים, אסטטיים, סביבתיים, אך **ללא כל התייחסות או משקל לזכויות קנייניות בנכס ולהסכמת הבעלים.**

כך מעיד מר ביאזיס "ארובה זה "שלייקס" על "החגורה" אם המערכת לא מספיק יעילה אז צריך לסלק למקום גבוה. ובדרך כלל המערכת לא מספיק יעילה. אני לא יכול להתנגד למה שהוא כתב אבל מניסיון של טיפול בתלונות הגענו למקום והרחנו ריחות זה קורה שיש ריחות בדירה, יכול להיות שיש דליפה, אז נדרוש לתקן את הארובה", בפרט כאשר ממילא אין פתרון סביבתי מושלם - "אין מערכת שנותנת פתרון של 100% בכל דבר אי אפשר 100%" (עמוד 11 שורות 12-16).

כך מעיד גם מר משי - "העיסוק במיקום הארובה מתייחס אך ורק לחזות העיר ולתפיסה שאם רק ניתן להקים ארובה בחלק האחורי של המבנה שאינו נראה זה עדיף. במקרה זה, המבנה שבנוי בפינת שני רחובות אין אפשרות להעביר ארובה מהעסק לחצר אחורית כי אין חצר אחורית, אלא אם כן מעבירים אותה דרך הלובי. זה אחד המקרים הנדירים בהם נתקלנו בבעיה מהסוג הזה. בשל כך הבאתי את אדריכל העיר לסיור במקום כדי שיראה שבמבנה המיוחד של הבניין הזה אפשר להקים ארובה שלא תפגע בחזות הבית אם יתנו תשומת לב לגודל, לצבע ולמיקום שלה. ש.ת. שאנחנו עוסקים ברישוי של עסקים ברחוב ראשי של תל אביב לב ליבה של הבעיה היא ההתנגשות בין הדיירים לבין העסקים. הבעיות האלה קיימות במגוון עצום של תחומים, החל משיבה על המדרכה דרך הרעש של אנשים שבאים, דרך שעות הפעילות שנמשכות. זה לב ליבה של העיסוק בתל אביב למצוא שביל זהב שהפגיעה המינמלית תהיה לשני הצדדים" (עמוד 15 שורות 1-10).

ללא זכויות קנייניות, קרי הסכמה של בעלי הדירות, משמעות דרישתה המחמירה של העירייה בדבר התקנת הארובה, כפי שנדרשה והותקנה (כתנאי למתן רישיון עסק), עשויה להיות סגירת הפיצרייה, אך אין הדבר מצדיק פגיעה משמעותית בזכויות קנייניות בגג הבית, לטובת השיקולים האחרים אליהם מתייחס העירייה כאמור. כדי להפעיל את הפיצרייה, על הנתבעים למצוא את זכויותיהם מול גורמי העירייה השונים ולא תוך רמיסת זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית.

אינני מוצא כי היה בהגשת התביעה משום שיהוי כלשהו מטעמה של התובעת. אף שהליכי הרישוי של הפיצרייה ארכו מספר שנים, ובידיעתה של התובעת, לא היתה מוטלת עליה חובה לנקוט בהליכים דנן קודם למועד בו נקטה בהם, בסמוך ממש לאחר התקנת הארובה. הצפייה הסבירה של כל בעל דירה היא כי המבקש לעשות שימוש ברכוש משותף בבית יקבל את הסכמת בעלי הדירות (בהיבט הקנייני), אף אם בידו היתר תכנוני. ויודגש, הנתבעת 5 פעלה להתקנת הארובה בפועל כאשר היא מודעת לכך שאין בידה הסכמה של בעלי הדירות להתקנה. אין גם כל הצדקה בחיוב המתנגד לבניה ברכוש המשותף לנקוט בהליכים עוד לפני קבלת היתר שהרי אפשר והליכי הרישוי והתכנון יסתמו את הגולל על הבניה המבוקשת. בנסיבות דנן, לאור מהירות התקנת הארובה, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הספיקה התובעת לנקוט בסעדים זמניים כפי שעולה מעדות הגב' נדב (עמוד 8 שורות 18-6). אולם, תביעתה הוגשה בסמוך ממש למועד ההתקנה וללא כל שיהוי.

אין בידי גם לקבל את טענת הנתבעים בדבר קיומה ההיסטורי של ארובה על קיר הבית במתווה הקיים - ראשית, הארובה בתוואי הקיים "עוברת" על גבי מזגן חלון שנאטם בקומה השנייה (ר' מוצג נ/3), והרי לא יכולה היתה הארובה בעבר לעבור במתווה שכזה "על גבי" מזגן. שנית, ה"חבקים" שנראו במקום אינם קיימים לכל גובה הבית אלא אך בגובה הקומה הראשונה, בסמוך לתקרת החנות. אין הכרח כי חבקים אלו שימשו לצורך ארובה דווקא ובוודאי שלא בתוואי הקיים עד גג הבית. גם בגג אין כל זכר להתקנת ארובה כלשהי בעבר. שלישית, לא הובאה כל ראיה ואף לא כל עדות מטעם הנתבעים בדבר קיומה של ארובה במקום האמור בעבר. מאידך, עדותה של הגב' נדב מפורשת בהקשר זה - "אני אומרת לך שאתה משקר בבית המשפט לא הייתה שם ארובה אף פעם" (עמוד 9 שורה 22).

אף על פי כן, מן הביקור במקום עלה כי הארובה שהותקנה בחזית הבית הפרעתה מינימלית לאור דרך ומקום התקנתה (בנישת המרפסות ובצבע הנבלע בצבע הקירות) ותואמת לייעודו המשולב של הבית, לרבות, בהתחשב במיקומו ברחוב ראשי של תל אביב לו חזית מסחרית מובהקת. יש גם לזכור קיומן של ארובות נוספות, מחוברות או מנותקות, בעורף הבית (למכבסה) ובחזית בגובה מפלס הקולונדה (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הביקור במקום). דא עקא, לארובה המותקנת יש להתייחס כמכלול ולא ניתן להפריד מקטעים שונים בה כאמור. מעבר הארובה בגג הבית אינו בגדר שימוש סביר ומחייב הסרתה.

נזקי הרטיבות

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן הוא מוטל תחילה על שכמה של התובעת, בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה".

לא עלה בידי התובעת להוכיח במאזן ההסתברויות הנדרש כי קיימים נזקי רטיבות כלשהם שמקורם בפיצרייה.

כל שהוגש על ידי התובעת בהקשר זה הינו מסמך יעוץ הנדסי מיום 16.01.12. דא עקא, לא ניתן ליתן משקל ראייתי משמעותי לדו"ח זה.

ראשית, מדובר במסמך שנערך לפני למעלה משנתיים ללא כל עידכון מאז. למעשה, אין כל ראיה בדבר קיומה של רטיבות פעילה כלשהי. שנית, התובעת בחרה שלא להגיש חוות דעת מומחה מטעמה בהתאם להוראות הדין ובהתייחס ליעוץ ההנדסי האמור וממילא מר חאג' יחיא אף לא זומן למתן עדות מטעמה בהליך. שלישית, המסמך אינו כולל פירוט מקורות הרטיבות ואף לא איתור של אלו. מדובר בהערכה בלבד לאור מיקומי הרטיבות וההמלצה היא ביצוע איתור למקורות הרטיבות (ר' סעיף 1.א. לפרק "דרך התיקון").



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. מהביקור במקום התגלתה הזנחה משמעותית של הנכסים המצויים בקומה התחתונה ובמרתף הבית, לרבות חדר שירותים מפורק – "בכניסה ירידה במדרגות לנכס נוסף בבית וחדר שירותים בחצי קומה מפורק. ירידה קומה נוספת למטה למרתף / יחידות. לאורך כל הקיר טיה מתפורר + רטיבות וריח טחב. המקום כולו מוזנח באופן קיצוני. חדרים נעולים" (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 19-21). לא ניתן לשלול קשר שבין ההזנחה בדירות האחרות בבית כאמור לבין מוקדי רטיבות כלשהם ברכוש המשותף.

גם עדותו של מר אטיאס בהקשר זה היתה מהימנה בעיני – "סעיפים 23 ו-24 לתצהירי. כששמעתי את זה הבאתי את הבן אדם שעשה אינסטלציה בשיפוצים ב-2009. הוא אמר שהוא בדק ויש בעיה בפיפון בצינור בקומה השנייה או השלישית והמים נוזלים. הוא בדק ולא מצא אצלי כלום. ש.ת אני קורא לו גילי אינסטלטור. החברה נקראת השירות המהיר. יש לי קבלה" (עמוד 19 שורות 1-4).

לאור האמור אני דוחה את עילת התביעה בהקשר זה.

חובות מיסי נציגות

כבר בראשית הדיון בנוגע לראש תביעה זה יוזכר כי מטעם התובעת הוגש תצהירה של הגב' נדב שנוטר בעינו שעה שויתרו הנתבעים 1-3 על חקירתה הנגדית (עמוד 6 שורה 17). יצוין כי גם בחקירתה הנגדית של הגב' נדב ע"י ב"כ הנתבעת 5 לא נשאלה דבר בהקשר זה. מאידך, הנתבע 1 לא התייצב לדיון הוכחות שנקבע לחקירה על תצהירו ובהתאם להוראות הדין זה אינו יכול להוות בגדר ראיה בתיק זה. על בסיס מסכת הראיות האמורה עלינו לבחון את עילת התביעה הנ"ל.

סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

עיון ברכיבי העבודות שבוצעו על ידי התובעת (נספח ו' לתצהיר נדב) מלמד על ביצוע עבודות שמהותן החזקתה תקינה של הרכוש המשותף - כך, עבודות איטום וביטון גגות, גגונים וגדרות, כך ניקיון החצר וצביעת מעקות וכך שיפוץ המעלית.

העובדה כי לבעלי החנויות אין שימוש יומיומי במעלית או גישה ישירה מהפיצריה אליה, אין בה די כדי לפטור אותם מחובת תשלום חלקם בהוצאות אחזקתה (ר' ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נגד פנחס וחיה מרכוס ואח' פ"ד מא(2) 561). בנסיבות דנן אין מדובר בהתקנת מעלית חדשה ומשכך הוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין אינן רלבנטיות בניגוד לטענות הנתבעים. זאת ועוד. בנסיבות דנן לנתבעים ישנו גם בפועל שימוש במעלית שהרי, כאמור לעיל, הם עושים שימוש מאסיבי בגג הבית לטובת הארובה לפיצרייה. ודאי אמורים הדברים גם בנוגע לכל העבודות הקשורות באחזקתו של הגג.

בהעדר ראיה כלשהי מטעם הנתבעים הרי שעומדת, למעשה ללא כל הכחשה, חלוקת תשלום ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית על פי הבעלות של בעלי הדירות במניות החברה (סעיף 9 לתצהיר נדב).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהקשר זה הרי גם את תשלום ההוצאות השוטפות מבצעים הנתבעים 1-3 (באמצעות הנתבעת 5) על פי החלוקה האמורה. יש בכך להוות הודאה ואישור של הנתבעים 1-3, בעלי הזכויות, בשיעור חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף. יוער גם כי טענת הנתבעים בדבר תשלום גבוה יותר של החנויות מאשר הדירות (עמוד 3 שורות 22-23) לא הוכחה על ידם ואף נסתרה בראיות שהוצגו בפני ע"י התובעת.

טענת חסימת הגישה לחדר השירותים ולרכוש המשותף איננה מהווה טענת הגנה מפני תובענה שעילתה תשלום מיסי נציגות וממילא זו גם לא הוכחה בדבר, הן לאור העדר ראיה כלשהי בהקשר זה ובעיקר מהביקור במקום, ממנו נלמד כי קיימת גישה חופשית לחלקי הבית המשותפים (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 19-20). גם הטענה בדבר אי קבלת שירותים איננה מהווה טענת הגנה לנתבעים, ודאי בנוגע לעבודות שיפוץ. זאת ועוד. מעבר לכך שגם טענה זו לא הוכחה בדבר, הרי שמהביקור במקום עלתה דווקא תמונה של החזקה תקינה וטובה של הרכוש המשותף בחדר המדרגות והמעלית, בחצר הפנימית ובגג (עמוד 1 לפרוטוקול הביקור במקום שורות 22, 25 ו-30).

אם יש ממש בטענות הנתבעים האמורות יכולים הם לפעול לכינוסה של אסיפת בעלי דירות שלא מן המניין לקבלת החלטות מתאימות או אף לתבוע את הנציגות או בעלי הדירות. אולם, בינתיים, אין הם יכולים שלא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם כנכר), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

בכל הקשור לתשלום מיסי נציגות שוטפים הרי שלא עלה בידי התובעת לעמוד בנטל המוטל עליה להוכיח תביעתה בהקשר זה.

ראשית, לא הובאה כל ראיה התומכת בטענת התובעת בהקשר זה ובכלל האמור לא הוגשו פירוט הכנסות הנציגות או פנקסי קבלות. בפרט אמורים הדברים כאשר מדובר בחוב מיסי נציגות לתקופה של למעלה משנה.

שנית, מעדותו של מר אטיאס, שלא נסתרה, עולה כי משולמים על ידי הנתבעת 5 מיסי הנציגות השוטפים - "אני משלם את דמי הוועד שוטף לגב' נדב. נדמה לי כל שנה. ש.ת. לפעמים היא מזכירה לנו. אני חושב שזה 150 לשלושת החנויות בחודש" (עמוד 19 שורות 5-6).

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבע 1 לשלם לתובעת סך של 1,895 ₪ בגין חוב שיפוץ ומעלית בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 03.04.13, ועד למועד התשלום בפועל.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעים 2 ו-3 לשלם לתובעת סך של 1,895 ₪ בגין חוב שיפוץ ומעלית בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 03.04.13, ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

1. על הנתבעים להסיר את הארובה שהותקנה על גבי הרכוש המשותף, לרבות בקיר החיצוני ובגג הבית, ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו עובר להתקנת הארובה, כל זאת בתוך 90 יום מהיום.

אין באמור לגרוע מזכות הנתבעים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף, לרבות, התקנת ארובה במיקום ומתווה אחר. מוטב יעשו הצדדים אם יבואו בדברים (בינם לבין עצמם ומול העירייה) ויגיעו להסכמות להתקנת אמצעי מיגון סביבתיים אשר יאפשרו המשך פעילות הפיצרייה, כפי שהצהירה הגב' נדב – "אם יורידו את הארובה זה בסדר. אין לי נגד הפיצה כלום. ש.ת. אני חושבת שאנחנו יכולים להתאחד ביחד נגד העירייה שיורידו את הארובה" (עמוד 9 שורות 24-25).

2. עילת התביעה שעניינה נזקי רטיבות נדחית.

3. עילת התביעה הכספית שעניינה מיסי נציגות שוטפים נדחית.

4. הנתבע 1 ישלם לתובעת סך של 1,895 ₪ בגין חוב שיפוץ ומעלית בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 03.04.13, ועד למועד התשלום בפועל.

5. הנתבעים 2 ו-3 ישלמו לתובעת סך של 1,895 ₪ בגין חוב שיפוץ ומעלית בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 03.04.13, ועד למועד התשלום בפועל.

6. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 645 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וסך נוסף של 5,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט ע"ד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בתוצאות ההליך ובכך שהתקיימו 3 דיונים, ביקור במקום והוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ה' אייר תשע"ד, 05 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב